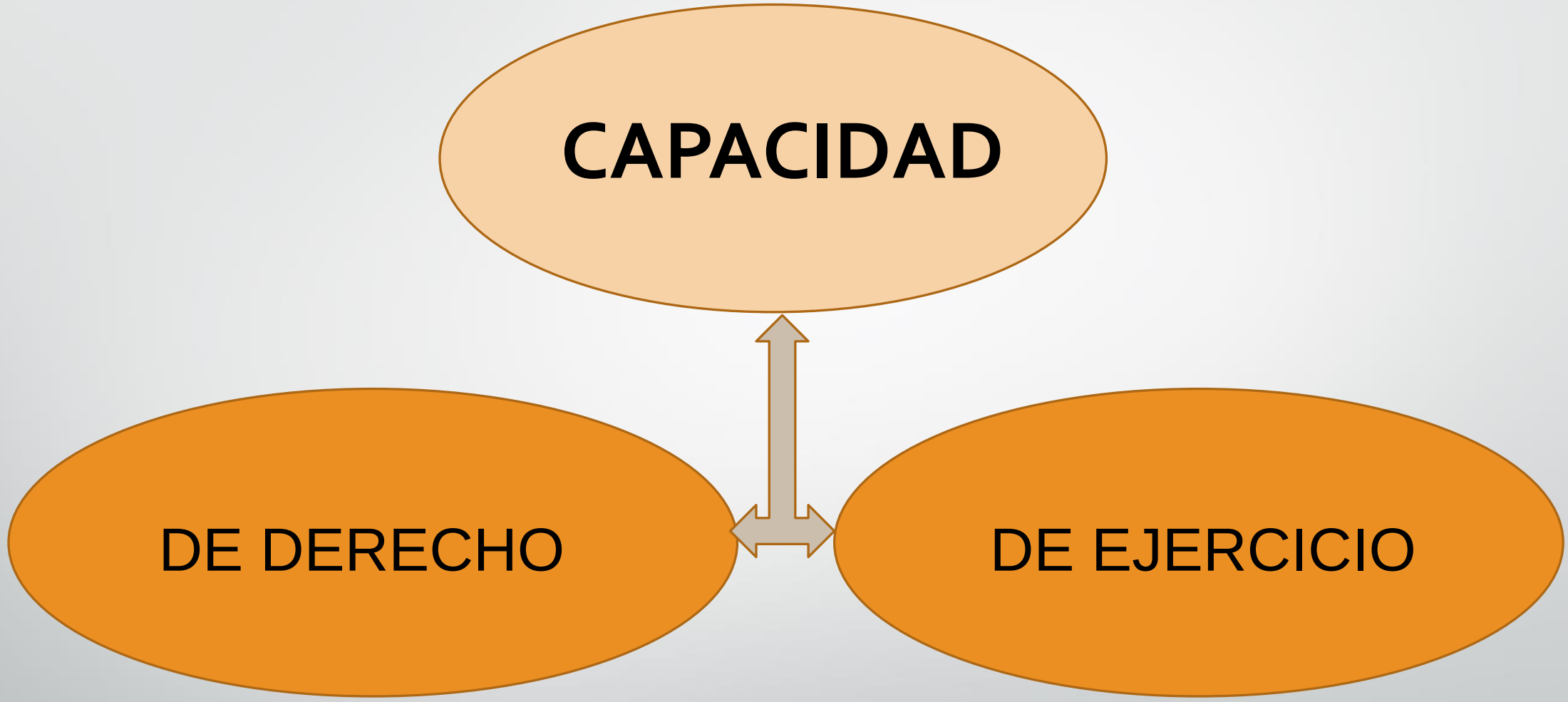
IV.- CAPACIDAD

La capacidad, en términos generales, es la aptitud de la persona para ser titular de derechos, adquirir obligaciones y ejercer dichos derechos por sí misma.

- La capacidad siempre constituye la regla.
- Se admite la existencia de determinadas incapacidades solo con carácter restrictivo, excepcional y en función de la protección de un determinado interés.
- Las limitaciones a la capacidad no pueden ser totales o absolutas.


CAPACIDAD
DE DERECHO
DE EJERCICIO

La capacidad de derecho

Refiere a la aptitud que toda persona inviste, por el solo hecho de ser tal, para adquirir derechos y contraer obligaciones, independientemente de si esto es actuado por ella misma o con intervención o intermediación de un tercero.

La capacidad de ejercicio, de hecho o de obrar.

Refiere a la aptitud de la persona para adquirir y/o ejercer por si misma, los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Personas incapaces de ejercicio.

a) La persona por nacer.

b) la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la Sección 2ª de este Capítulo.

c) la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión.

Menor de edad:

Es la persona que no ha cumplido dieciocho (18) años.

Adolescente: (según el CCyC)

Es la persona menor de edad que cumplió trece (13) años.

Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad.

La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales.

La que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico.

En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada.

La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así como a participar en las decisiones sobre su persona.

Se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física.

Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico.

A partir de los 16 años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.